



ANEXO TECNICO

**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA
SEGUNDA COMISARÍA SANTA CRUZ
DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA DE
CARABINEROS COLCHAGUA N° 12.**

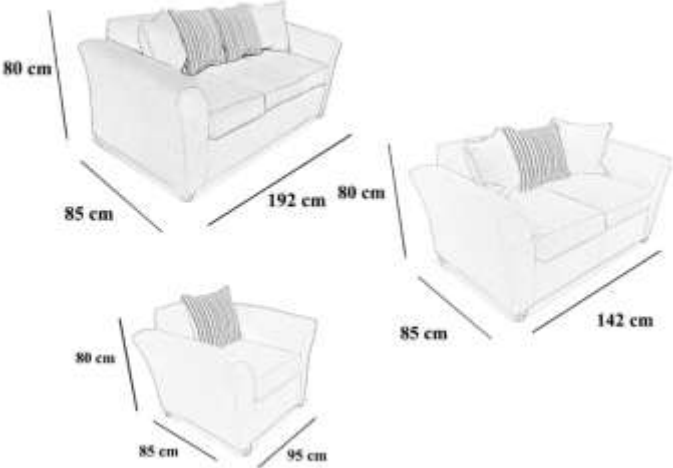




1. OBJETIVO

Materializar la Adquisición de Mobiliario para la Segunda Comisaría Santa Cruz dependiente de la Prefectura de Carabineros Colchagua N° 12 de la Zona de Carabineros del Libertador Bernardo O'Higgins, presupuesto disponible para la presente adquisición \$2.979.970.-

2. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Nº	REQUERIMIENTOS	CANTIDAD
1	JUEGO DE COMEDOR 8 SILLAS + 2 SITIALES: Rectangular, material de la cubierta: Madera, color café (Similar o equivalente) IMAGEN REFERENCIAL 	1
2	JUEGO DE LIVING: 3 cuerpos + 2 cuerpos + 1 sillón individual, material tapiz: tela, Estructura de madera, con sistema de suspensión de huincha elástica entrelazada de alta resistencia, color café (Similar o equivalente) IMAGEN REFERENCIAL  	1



3	COMEDOR: con 6 sillas, Rectangular, Madera, color chocolate (o similar o equivalente) IMAGEN REFERENCIAL 	1
4	TELEVISOR 65" SMART TV, 4K ULTRA HD. IMAGEN REFERENCIAL 	1
5	PLAZO DE ENTREGA	5 DÍAS CORRIDOS
6	GARANTÍA	1 AÑO
LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: NICOLÁS PALACIOS 298, COMUNA SANTA CRUZ		

3. PLAZO, LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, GARANTÍA Y DURACIÓN DEL CONTRATO

3.1. Plazo:

El Proveedor debe señalar en cotización emitida en portal mercado público, el plazo de entrega de los productos.

En caso de que el proponente no especifique **de forma expresa** en su oferta, si el plazo de entrega ofertado se trata de días hábiles o corridos, se considerará para todos los efectos, que su oferta ha sido presentada en **días corridos**.

Si el plazo vence en sábado, domingo o festivo, se entenderá automáticamente prorrogado hasta el día hábil siguiente sin necesidad de comunicación o resolución alguna.

Se entenderá que el acto de emisión y aceptación de la orden de compra es simultáneo, no obstante, la no aceptación por medio del Portal www.mercadopublico.cl dentro de los plazos establecidos en la Ley Nº 19.886 y su directiva complementaria, es causal de cancelación de ella.



3.2. Lugar de Entrega de los Productos:

La Oferta Económica deberá considerar como **OBLIGATORIO** el lugar de entrega de los productos, en Calle Nicolás Palacios 298, comuna de Santa Cruz, conforme a lo señalado en el numeral 2 "Condiciones Técnicas Específicas", del presente Anexo de Requerimiento Técnico.

Todos los costos asociados a la entrega final de los productos serán de cargo del proveedor adjudicado.

3.3. Garantía:

La Garantía no debe ser inferior a **06 MESES**, contados desde la recepción conforme de los Productos y/o Servicios. Lo anterior, según lo señalado en la Ley del Consumidor (Ley N° 19.496) y su fortalecimiento se implementó a través de la **Ley Pro-Consumidor (N° 21.398)**, que extendió el plazo de 3 a 6 Meses. De informar menos de dicha garantía se modificará a lo establecido por Ley **(6 meses)**.

3.4. Duración del Contrato:

La duración será hasta la entrega y recepción conforme de los productos en cantidad, calidad y precio o hasta el vencimiento de la garantía de los productos ofertados por el proveedor.

4. FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y DATOS DE FACTURACIÓN

FORMALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

Conforme al Artículo 117° del Decreto 661 que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, por tratarse de un servicio de simple y objetiva especificación, la presente contratación se formalizará mediante la emisión de la respectiva orden de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor.

El Proveedor tendrá el plazo de **05 (CINCO) días corridos** contados desde la emisión de la orden de compra para aceptarla o rechazarla en forma electrónica.

Una vez transcurrido dicho periodo la unidad de compra podrá solicitar el rechazo de la orden de compra, conforme al Artículo Nro. 117° del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, entendiéndose rechazada una vez trascurrido en tiempo de 24 horas desde dicha solicitud.

El precio será pagado mediante transferencia al proveedor, en un plazo de 30 días, una vez aceptada la factura previa recepción conforme de la totalidad de los productos adquiridos.

Carabineros de Chile contará con un plazo de 8 (ocho) días corridos para efectuar observaciones a la factura presentada.



LA FACTURA DEBERÁ EXTENDERSE A NOMBRE DE:

RAZÓN SOCIAL	ZONA DE CARABINEROS DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
R.U.T.	61.978.680-7
DIRECCIÓN	O'CARROL N° 535, RANCAGUA
GIRO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD

La Factura debe ser entregada al momento de realizar la entrega de los productos.

La Factura debe ser emitida, una vez, se recepcione la totalidad de los productos asociados a la presente orden de compra.

5. MECANISMO PARA RESOLVER EMPATES.

En caso de empate, el mecanismo para solucionarlo consistirá en resolver a favor del criterio de priorización hacia la empresa con casa matriz en la misma provincia de la dirección de despacho, si la situación de empate persiste se elegirá la empresa con casa matriz en la región de despacho y finalmente, la empresa de menor tamaño. Conforme a lo establecido en el Artículo 56 y 61 del Capítulo IX.

Si la situación de empate persiste, se deberá considerar la Garantía ofertada.

En la eventualidad que se mantenga el empate, se deberá considerar como criterio de desempate especificaciones técnicas y descripción de los productos y/o servicios a adquirir.

6. MULTAS

Si el proveedor adjudicado, por causas que le sean imputables, no cumple con los plazos de entrega, deberá pagar una multa por incumplimiento, equivalente al 2% (dos) por ciento por cada día de atraso de entrega de los productos por el valor total del contrato, con un tope de 14 (catorce) días corridos.

Las multas no podrán sobrepasar el 20% (veinte) por ciento del valor total del contrato y el proveedor no podrá recibir más de 6 (seis) multas totalmente tramitadas en un periodo de 6 (seis) meses consecutivos. En ambos casos, se considerará la causal de término anticipado del contrato.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, este se redondeará al número entero más cercano.

7. PROCEDIMIENTO APLICABLE A CASOS DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

Detectada una situación que amerite la aplicación de alguna medida para los casos de incumplimiento contractual, ésta será comunicada al proveedor a través de un oficio o carta, indicando la infracción cometida,



los hechos que la constituyen, la causal invocada y el monto de la multa, según corresponda.

La comunicación podrá ser refrendada, indistintamente, por el Jefe del Departamento y se notificará personalmente o mediante carta certificada; en este último caso, la comunicación se entenderá notificada al tercer día de su recepción en la oficina de correos correspondiente.

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo fatal de 3 (tres) días hábiles para efectuar por escrito sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la institución dictará la respectiva resolución fundada aplicando la medida.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la institución tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución fundada, que se pronunciará respecto de los descargos y se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, esta última, que se entenderá notificada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos respectiva y será publicada en el Portal www.mercadopublico.cl.

Contra la resolución que aplique la medida respectiva, procederán los recursos establecidos en la Ley N° 19.886, Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

8. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

El Departamento de Apoyo a las Operaciones Policiales de la Zona de Carabineros del Libertador Bernardo O'Higgins, por resolución fundada, podrá poner término anticipado a la adquisición por alguna de las siguientes causales:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor, debidamente calificadas por la Institución. Se entenderá por tal, por ejemplo, la contemplada en el número 1 de estos términos, entrega fuera de plazo de los productos a adquirir, entre otros.
3. Estado de notoria insolvencia del proveedor, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento de la contratación.
4. Por ver dañado el interés público o la seguridad nacional.
5. Por la incapacidad del adjudicado para seguir adelante con la ejecución del contrato, derivada de problemas internos, huelga de sus trabajadores, procedimiento concursal de liquidación, entre otros que deriven en incumplimiento de la continuidad de la adquisición.
6. Por rechazo de la orden de compra.



7. Si el oferente adjudicado le sobreviene alguna inhabilidad con Carabineros de Chile, de aquellos establecidos en el artículo 4º de la Ley N° 19.886, por los delitos concursales establecido en el artículo 463º y siguientes del Código Penal o en otra norma legal o reglamentaria.

9. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

Ante la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el proveedor deberá dirigir una comunicación escrita al Jefe del Departamento o a quién éste delegue, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de acaecido el hecho, explicando lo ocurrido y adjuntando los antecedentes que fundamenten su presentación.

El Jefe del Departamento o quien éste delegue, resolverá la petición mediante resolución fundada, de acuerdo al mérito de los antecedentes acompañados, sea rechazándola o aceptándola. En este último caso, se aumentará el plazo de suscripción del contrato o entrega y/o adquisición asociada, por el tiempo que dure el imprevisto, de acuerdo al contenido de dichos antecedentes.

En este caso, el proveedor podrá solicitar una reunión para ilustrar de forma verbal, sobre los fundamentos de la referida petición de prórroga.

En el evento de otorgarse aumento de plazo, las multas establecidas en el presente Anexo de Requerimientos Técnicos, sólo se aplicarán a partir del día siguiente al vencimiento del referido aumento.